

REPÚBLICA DA



GUINÉ-BISSAU

BOLETIM OFICIAL

Sexta-feira, 27 de Dezembro de 2013

Número 51

Dos assuntos para publicação no "Boletim Oficial", devem ser enviados o original e o duplicado, devidamente autenticados pela entidade responsável, a Chefia-Geral da Função Pública — Repartição de Publicações — a quem se autorizar a sua publicação. Contacto Tm: 697 72 63 - 591 68 03

Os pedidos de assinatura ou números avulsos do "Boletim Oficial" devem ser dirigidos à Direção Comercial da INACEP — Imprensa Nacional, Empresa Pública — Avenida do Brasil, Apartado 287 — 1204 Bissau Codex. — Bissau-Guiné-Bissau. Contacto Tm: 662 71 24 - 532 14 33 - 723 88 12 - Email: inacep_imprensa@yahoo.com.br

SUPLEMENTO

SUMÁRIO

PARTE I

Assembleia Nacional Popular:

Lei n.º 12/2013.

aprova a revisão da Lei n.º 4/2010.

Lei n.º 13/2013.

fixa os limites das Zonas Marítimas sob a soberania ou jurisdição da República da Guiné-Bissau.

reliberação n.º 1/2013.

prorrogar o período de transição em curso no país até a tomada de posse dos novos órgãos eleitos nas próximas eleições.

PARTE I

ASSEMBLEIA NACIONAL POPULAR

Lei n.º 12/2013

de 27 de Dezembro

A Assembleia Nacional Popular decreta, nos termos da alínea I) do artigo 86.º da Constituição, o seguinte:

ARTIGO 1.º (Âmbito)

A presente Lei tem por objeto a revisão da Lei n.º 4/2010, de 1 de Março:

ARTIGO 2.º

(Artigos alterados na lei n.º 4/2010)

Os Artigos 3.º, 19.º e 20.º da Lei n.º 4/2010, de 1 de Março, são alterados e passam a ter seguintes redações.

ARTIGO 3.º

Designação e mandato dos membros do Secretariado Executivo

1. Os membros do secretariado Executivo são eleitos por dois terços dos Deputados da ANP em efetividade de funções, por um mandato de quatro anos, renovável por igual período.

2. Os candidatos a Presidente da CNE devem ser Juizes Conselheiro, propostos pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial.

3. Os candidatos a Secretário Executivo da CNE devem ser Juizes Desembargadores, proposto pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial.

4. Os candidatos a Secretários Executivos Adjuntos devem ser Juizes de Direito, propostos pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial.

5. O Conselho Superior da Magistratura Judicial deverá apresentar dois nomes para cada um dos lugares de membros do Secretariado Executivo.

a CNE a eleger pelo plenário da Assembleia Nacional Popular.

6. Os membros do Secretariado Executivo da CNE iniciam os seus mandatos com a tomada de posse e cessam com o início de funções dos novos membros.

CAPÍTULO II COMISSÃO REGIONAL DE ELEIÇÕES

ARTIGO 19.º Composição e nomeação

1. As Comissões Regionais de Eleições são constituídas por:

- a) Um Presidente, seleccionado pelos membros do Secretariado Executivo da CNE.
- b) ...;
2.
3.
4.

ARTIGO 20.º Investidura

1. Os membros das CRE têm mandato de quatro anos, renovável por igual período e tomam posse perante o Presidente da CNE.

2.
3.

ARTIGO 3.º Entrada em vigor

Este diploma entra em vigor após a sua publicação no Boletim Oficial.

Aprovado em Bissau, 10 de Setembro de 2013. - O Presidente da Assembleia Nacional Popular, **Ibraima Sori Djaló**

Promulgado em Bissau, 26 Dezembro de 2013.

Publique-se.

O Presidente da República de Transição, **Manuel Serifo Nhamadjo**.

Lei n.º 13/2013

de 27 de Dezembro

A Guiné-Bissau ratificou a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982, conhecida por Convenção de Montego Bay (CMB), em 25 de Agosto de 1985. A Convenção entrou internacionalmente em vigor e também na Ordem Jurídica nacional, em 16 de Novembro de 1994.

A Convenção de Montego Bay reconhece a todos os Estados costeiros uma Plataforma Continental mínima de 200 milhas marítimas das linhas de base retas (art.º 76.º, n.º 1).

Para os Estados costeiros com a margem continental superior a 200 milhas marítimas, a Convenção de Montego Bay permite estender os limites exteriores da sua Plataforma Continental até a uma distância máxima de 350 milhas marítimas ou de 100 milhas marítimas contadas da isóbata (profundidade) de 2500 metros. Cabe ao Estado a escolha do critério mais favorável ao seu interesse (art.º 76.º, n.º 5 da CMB).

A largura de todas as zonas marítimas conta-se a partir de uma única referência: linha de base, que pode ser tanto a linha de base normal como as linhas de base retas ou ainda uma combinação das duas linhas. Cabe ao Estado Costeiro, em conformidade com a configuração da sua costa, a opção por um dos critérios.

No caso da Guiné-Bissau, as coordenadas geográficas dos diferentes pontos das linhas de base retas não foram determinadas com precisão, as suas origens geodésicas não aparecem especificadas na Lei n.º 2/85, de 17 de Maio e as listas de coordenadas geográficas não foram depositadas junto do Secretário-Geral das Nações Unidas.

Por outro lado, a Lei 3/85, de 17 de Maio, fixando a largura do mar territorial em 12 milhas marítimas e da zona económica exclusiva em 200 milhas marítimas, respetivamente, sob soberania e a jurisdição da República da Guiné-Bissau, não estabelece os respetivos limites exteriores.

Daí que, no quadro do projeto de extensão dos limites exteriores da plataforma continental para além das 200 milhas marítimas, torna-se imperiosa, por um lado, a redefinição das linhas de base retas dos Estados costeiros Partes nos Acordos, incluído as da Guiné-Bissau, e de outro lado, fixar limites exteriores das zonas marítimas sob a soberania e /ou jurisdição da Guiné-Bissau, por forma a conformá-los às exigências da CNUDM. Pois o respeito destes requisitos pelos Estados costeiros é de suma importância para a extensão dos limites exteriores da plataforma continental para além das 200 milhas marítimas, já que a própria zona a estender terá por referência as linhas de base retas.

Tendo em conta as lacunas e imprecisões apontadas torna-se aconselhável a elaboração de uma nova Lei sobre os limites das zonas marítimas que agrupasse num único texto as matérias dispersas nas leis 2 e 3/85 de 17 de Maio, corrigindo os defeitos supra assinalados.

Assim, a Assembleia Nacional Popular decreta nos termos da alínea j) do artigo 86.º da Constituição da República, o seguinte:

CAPÍTULO I PARTE GERAL

ARTIGO 1.º (Objeto)

A presente lei define o sistema de linhas de base retas a partir das quais se mede a largura do mar territorial, bem como as larguras e os limites exteriores das zonas marítimas sob soberania ou jurisdição da República da Guiné-Bissau.

ARTIGO 2.º (Interpretação)

As disposições da presente lei são interpretadas em conformidade com a Constituição da República da Guiné-Bissau e os princípios e normas do direito internacional, designadamente os previstos na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 1982, bem como o estabelecido na sentença de 14 de fevereiro de 1985, do Tribunal Arbitral sobre a delimitação da fronteira marítima entre a República da Guiné e a República da Guiné-Bissau e no Acordo de 26 de Abril de 1960 sobre a delimitação da fronteira marítima entre o Senegal e a Guiné-Portuguesa.

CAPÍTULO II LINHAS DE BASE RETAS, LARGURA E LIMITE EXTERIOR DAS ZONAS MARÍTIMAS

ARTIGO 3.º (Linhas de base retas)

A lista de coordenadas dos pontos que definem as linhas de base retas traçadas em conformidade com o artigo 7.º da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 1982, consta no Anexo I à presente lei, estando representada no mapa em Anexo V.

ARTIGO 4.º (Zonas marítimas e poderes neles exercidos pela República da Guiné-Bissau)

1. São zonas marítimas sob soberania ou jurisdição da República da Guiné-Bissau: as águas interiores, o mar territorial, a zona contígua, a zona económica exclusiva e a plataforma continental.

2. A República da Guiné-Bissau tem, relativamente às zonas marítimas sob sua soberania ou jurisdição, os direitos e exerce os correspondentes poderes, tal como se encontram definidos na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 1982.

ARTIGO 5.º (Largura e limite exterior do mar territorial)

1. A largura do mar territorial é de 12 milhas marítimas, contadas a partir das linhas de base retas, cujo limite exterior é definido pelas linhas em que os pontos se situam na referida distância.

2. A lista de coordenadas dos pontos que definem o limite exterior do mar territorial, consta no Anexo II à presente lei, estando representada no mapa em Anexo V.

ARTIGO 6.º (Largura e limite exterior da zona contígua)

1. A largura da zona contígua é de 24 milhas marítimas, contadas a partir das linhas de base retas, cujo limite exterior é definido pelas linhas em que os pontos se situam na referida distância.

2. A lista de coordenadas dos pontos que definem o limite exterior da zona contígua consta no Anexo III à presente lei, estando representada no mapa em Anexo V.

ARTIGO 7.º (Largura e limite exterior da zona económica exclusiva)

1. A largura da zona económica exclusiva compreende uma faixa situada além do mar territorial e a este adjacente que se estende até 200 milhas marítimas, contadas a partir das linhas de base retas, cujo limite exterior é definido pelas linhas em que os pontos se situam na referida distância.

2. A lista de coordenadas dos pontos que definem o limite exterior da zona económica exclusiva consta no Anexo IV à presente lei, estando representada no mapa em Anexo V.

ARTIGO 8.º (Largura e limite exterior da plataforma continental)

A largura e o limite exterior da plataforma continental são determinados pela linha cujos pontos definem o bordo exterior da margem continental ou a linha cujos pontos distam 200 milhas marítimas do ponto mais próximo das linhas de base retas, nos casos em que o bordo exterior da margem continental não atinja essa distância.

ARTIGO 9.º

(Exercício de atividades nas zonas marítimas da República da Guiné Bissau)

Sem prejuízo dos direitos que lhes são conferidos pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 1982, ou por outras convenções internacionais, os outros Estados, ou os nacionais de outros Estados, só podem exercer qualquer atividade nas zonas marítimas da República da Guiné-Bissau com autorização expressa para esse efeito.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS

ARTIGO 10.º

(Revogação)

1. As disposições legais contrárias à presente lei são revogadas, nomeadamente as Leis n.ºs 2 e 3/85, de 17 de Maio.

2. Qualquer referência legal à Lei 2/85, e/ou à Lei 3/85, deverá ser considerada como uma referência à presente lei.

ARTIGO 11.º

(Entrada em vigor)

Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Aprovada pela Assembleia Nacional Popular em 09 de Dezembro de 2013. — O Presidente da Assembleia Nacional Popular, *Ibraima Sori Djaló*.

Emulhada em 26 de Dezembro de 2013.

Publique-se.

O Presidente da República de Transição, *Manuel Serifo Nhamajo*.

ANEXO I

(A que se refere o artigo 3.º)

Lista de coordenadas dos pontos que definem as linhas de base retas (referida ao datum WGS84)

Ponto	Latitude N		Longitude W	
1 ^(a)	12°	20'	20.8''	16° 43' 03.2''
2	11°	38'	32.7''	16° 35' 01.6''
3	11°	16'	25.2''	16° 28' 43.8''
4	11°	03'	45.2''	16° 13' 24.6''
5	11°	01'	44.0''	16° 10' 52.3''
6	11°	01'	40.1''	16° 10' 45.4''
7	10°	51'	40.9''	15° 44' 22.2''
8	10°	50'	12.7''	15° 10' 55.8''
9 ^(b)	10°	53'	4.9''	15° 04' 54.5''

ANEXO II

(A que se refere o artigo 5.º, n.º 2)

Lista de coordenadas dos pontos que definem o limite exterior do mar territorial (referida ao datum WGS84)

Ponto	Latitude N		Longitude W	
1 ^(a)	12°	13'	57.4''	16° 54' 17.9''
2 ^(b)	12°	8'	24.8''	16° 53' 13.6''
3	11°	36'	18.3''	16° 47' 2.8''
4	11°	35'	46.4''	16° 46' 55.6''
5	11°	35'	16.8''	16° 46' 47.8''
6	11°	13'	9.6''	16° 40' 29.2''
7	11°	12'	38.5''	16° 40' 19.6''
8	11°	12'	7.8''	16° 40' 8.5''
9	11°	11'	37.7''	16° 39' 56.1''
10	11°	11'	36.1''	16° 39' 42.3''
11	11°	10'	39.2''	16° 39' 27.2''
12	11°	10'	11.0''	16° 39' 10.8''
13	11°	9'	43.4''	16° 38' 53.1''
14	11°	9'	16.9''	16° 38' 34.1''
15	11°	8'	51.1''	16° 38' 14.0''
16	11°	8'	26.3''	16° 37' 52.8''
17	11°	8'	2.3''	16° 37' 30.4''
18	11°	7'	39.5''	16° 37' 6.9''
19	11°	7'	17.7''	16° 36' 42.5''
20	11°	7'	10.4''	16° 36' 33.7''
21	10°	54'	30.7''	16° 21' 14.7''
22	10°	54'	21.8''	16° 21' 5.7''
23	10°	52'	20.7''	16° 18' 31.4''
24	10°	52'	0.8''	16° 18' 5.3''
25	10°	51'	42.2''	16° 17' 28.3''
26	10°	51'	24.8''	16° 17' 55.7''
27	10°	51'	16.1''	16° 16' 48.8''
28	10°	50'	56.7''	16° 16' 19.8''
29	10°	50'	42.2''	16° 15' 50.2''
30	10°	50'	29.6''	16° 15' 20.6''
31	10°	50'	24.4''	16° 15' 6.6''
32	10°	40'	25.6''	15° 48' 44.2''
33	10°	40'	14.6''	15° 48' 13.3''
34	10°	40'	5.1''	15° 47' 41.8''
35	10°	39'	56.9''	15° 47' 10.0''
36	10°	39'	50.1''	15° 46' 37.8''
37	10°	39'	44.8''	15° 46' 5.3''
38	10°	39'	41.0''	15° 45' 32.7''
39	10°	39'	38.6''	15° 44' 59.9''
40	10°	39'	38.3''	15° 44' 54.0''
41	10°	39'	13.6''	15° 35' 24.5''
42 ^(c)	10°	39'	13.6''	15° 35' 24.5''

^(a) Azimute de 240.º do Cabo Roxo;

^(b) Azimute de 220.º do Cabo Roxo;

^(c) Fronteira marítima com a Guiné.

ANEXO III

(A que se refere o artigo 6.º, n.º 2)

Lista de coordenadas dos pontos que definem o limite exterior da zona contígua (referida ao datum WGS84)

Ponto	Latitude N		Longitude W	
1 ^(a)	12°	7'	33.7''	17° 5' 31.9''
2 ^(b)	11°	56'	28.5''	17° 3' 23.1''
3	11°	34'	3.4''	16° 59' 3.2''
4	11°	33'	31.5''	16° 58' 56.6''
5	11°	32'	59.7''	16° 58' 49.4''
6	11°	32'	28.1''	16° 58' 41.4''
7	11°	32'	0.5''	16° 58' 33.8''
8	11°	9'	53.5''	16° 52' 14.3''
9	11°	9'	22.3''	16° 51' 45.0''
10	11°	8'	51.3''	16° 51' 44.3''
11	11°	8'	20.8''	16° 51' 32.9''
12	11°	7'	50.0''	16° 51' 20.8''
13	11°	7'	19.7''	16° 51' 8.0''
14	11°	6'	49.7''	16° 50' 54.5''
15	11°	6'	20.6''	16° 50' 40.4''
16	11°	5'	50.6''	16° 50' 25.6''
17	11°	5'	21.6''	16° 50' 10.1''
18	11°	4'	52.8''	16° 49' 54.0''
19	11°	4'	24.4''	16° 49' 37.3''
20	11°	3'	56.4''	16° 49' 19.9''
21	11°	3'	28.8''	16° 49' 1.9''
22	11°	3'	1.8''	16° 48' 43.2''
23	11°	2'	34.2''	16° 48' 24.0''
24	11°	2'	8.3''	16° 48' 13.8''
25	11°	1'	42.3''	16° 47' 43.8''
26	11°	1'	16.7''	16° 47' 22.8''
27	11°	0'	51.6''	16° 47' 1.2''
28	11°	0'	27.0''	16° 46' 39.1''
29	11°	0'	2.9''	16° 46' 16.5''
30	10°	59'	39.3''	16° 45' 53.3''
31	10°	59'	16.2''	16° 45' 29.6''
32	10°	58'	53.6''	16° 45' 14.7''
33	10°	58'	31.5''	16° 44' 40.7''
34	10°	58'	10.0''	16° 44' 23.2''
35	10°	57'	58.3''	16° 44' 4.3''
36	10°	45'	16.1''	16° 28' 42.3''
37	10°	44'	58.2''	16° 26' 10.0''
38	10°	42'	57.2''	16° 25' 44.2''
39	10°	42'	37.1''	16° 24' 17.8''
40	10°	42'	17.5''	16° 24' 5.1''
41	10°	41'	58.6''	16° 23' 23.9''
42	10°	41'	40.2''	16° 23' 56.3''
43	10°	41'	22.5''	16° 23' 28.3''
44	10°	41'	5.4''	16° 22' 59.9''
45	10°	40'	48.9''	16° 22' 59.9''

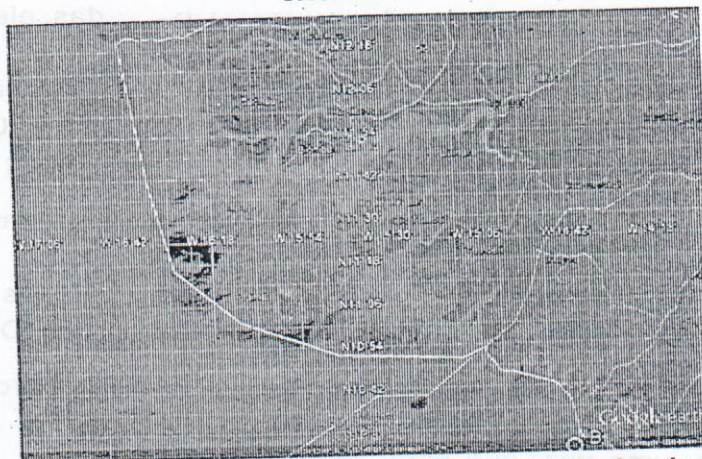
^(a) Fronteira com a República do Senegal;

^(b) Fronteira com a República da Guiné.

ANEXO V

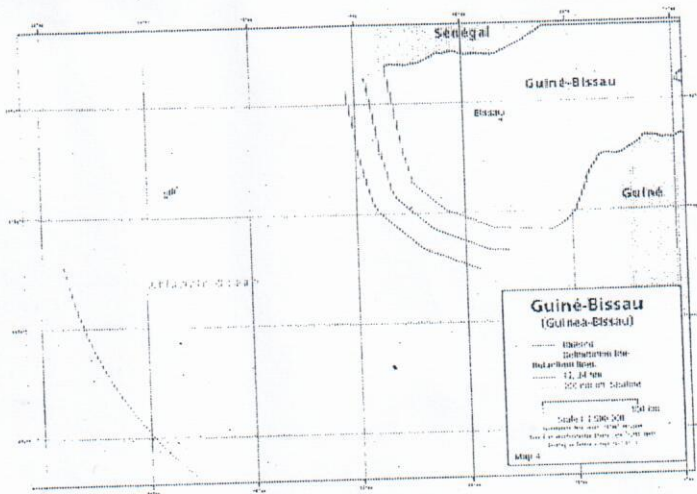
(A que se referem os artigos 3.º, 5.º n.º 2, 6.º n.º 2, 7.º n.º 2)

Mapas que representam o traçado das linhas de base retas e os limites exteriores do mar territorial, zona contígua e zona económica exclusiva



Mapa 1 – Representação do traçado das linhas de base retas.

Fonte: Google earth.



Mapa 2 – Representação do limite exterior do mar territorial, zona contígua e zona económica exclusiva

Ponto	Latitude N			Longitude W		
16	10°	40'	48.1"	16°	22'	58.6"
17	10°	40'	44.3"	16°	22'	51.7"
18	10°	40'	28.4"	16°	22'	23.0"
19	10°	40'	13.2"	16°	21'	53.9"
20	10°	39'	58.7"	16°	21'	24.4"
21	10°	39'	44.8"	16°	20'	54.7"
22	10°	39'	31.6"	16°	20'	24.6"
23	10°	39'	19.1"	16°	19'	54.2"
24	10°	39'	8.7"	16°	19'	27.5"
25	10°	29'	10.2"	15°	53'	6.0"
26	10°	28'	58.9"	15°	52'	35.1"
27	10°	28'	48.3"	15°	52'	4.1"
28	10°	28'	38.4"	15°	51'	32.7"
29	10°	28'	34.9"	15°	51'	20.6"

Azimute de 240.º do Cabo Roxo;
Azimute de 220 a partir do Cabo Roxo;
Fronteira Marítima com a Guiné.

ANEXO IV

(A que se refere o artigo 7º, n.º 2)

Lista de coordenadas dos pontos que definem o limite exterior da zona económica exclusiva (referida ao datum WGS84)

Ponto	Latitude N			Longitude W		
1	10°	33'	46.3"	19°	47'	50.8"
2	10°	21'	6.3"	19°	44'	6.3"
3	10°	18'	30.4"	19°	43'	19.2"
4	10°	18'	52.2"	19°	42'	30.0"
5	10°	13'	29.6"	19°	41'	38.6"
6	10°	10'	46.7"	19°	40'	45.2"
7	10°	8'	13.5"	19°	39'	49.7"
8	10°	5'	41.1"	19°	38'	52.2"
9	10°	3'	9.5"	19°	37'	22.6"
10	10°	0'	38.7"	19°	36'	50.9"
11	9°	58'	8.7"	19°	35'	47.2"
12	9°	55'	39.5"	19°	34'	41.5"
13	9°	53'	11.3"	19°	33'	33.8"
14	9°	50'	44.0"	19°	32'	24.1"
15	9°	48'	17.6"	19°	31'	12.4"
16	9°	45'	52.2"	19°	29'	58.8"
17	9°	43'	27.7"	19°	28'	43.2"
18	9°	38'	42.0"	19°	27'	25.6"
19	9°	36'	20.7"	19°	24'	44.8"
20	9°	34'	6.5"	19°	23'	21.6"
21	9°	31'	41.4"	19°	21'	56.4"
22	9°	29'	23.8"	19°	20'	29.4"
23	9°	27'	6.7"	19°	19'	6.6"
24	9°	24'	51.1"	19°	17'	29.9"
25	9°	22'	36.8"	19°	15'	57.4"
26	9°	20'	27.3"	19°	14'	25.7"
27	9°	20'	27.3"	19°	14'	23.1"
28	9°	18'	11.9"	19°	12'	47.1"
29	9°	16'	1.3"	19°	11'	9.2"
30	9°	13'	52.1"	19°	9'	29.7"
31	9°	11'	44.2"	19°	7'	48.4"
32	9°	9'	37.7"	19°	6'	5.4"
33	9°	7'	32.5"	19°	4'	20.7"
34	9°	5'	28.8"	19°	2'	34.3"
35	9°	3'	26.4"	19°	0'	46.3"
36	9°	1'	25.6"	18°	58'	56.7"
37	8°	59'	26.2"	18°	57'	5.5"
38	8°	57'	26.3"	18°	55'	12.6"
39	8°	55'	31.9"	18°	53'	18.2"
40	8°	53'	37.4"	18°	51'	22.3"
41	8°	51'	43.7"	18°	49'	24.8"
42	8°	49'	52.6"	18°	47'	25.8"
43	8°	48'	1.9"	18°	45'	25.4"
44	8°	46'	13.3"	18°	43'	23.5"
45	8°	44'	26.5"	18°	41'	20.1"
46	8°	42'	41.2"	18°	39'	15.3"
47	8°	41'	52.4"	18°	38'	16.2"
48	8°	38'	26.8"	18°	34'	6.1"

(a) Azimute de 240.º do Cabo Roxo;
(b) Azimute de 220 a partir do Cabo Roxo;
(c) Fronteira Marítima com a Guiné.

Deliberação n.º 01/2013

de 27 de Dezembro

A Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular reuniu-se no dia 27 de Dezembro de 2013 para analisar a prorrogação do período de transição.

O Presidente da Assembleia Nacional Popular prestou informações sobre a reunião realizada no passado dia 7 de Dezembro de 2013 cuja agenda, dentre outros, versava sobre a data do fim da transição em curso. Na referida reunião, presidida por Sua Excelência Senhor Presidente da República de Transição, em que tomaram parte o Presidente da ANP, Primeiro Ministro de Transição, os Partidos Políticos, Classe Castrense, a Sociedade Civil, as Condições Religiosas, o Corpo Diplomáticos e Organizações Internacionais, foi analisado a necessidade da prorrogação do período de transição, uma vez que esta estava estabelecida para até 31 de Dezembro de 2013.

Por unanimidade dos membros presente na reunião, foi acordado que a transição deve

ser prorrogada até tomada de posse dos novos órgãos eleitos nas próximas eleições legislativas e presidenciais.

Assim, uma vez que o Presidente da República, por decreto presidencial, depois da concertação com a CEDEAO, marcou a data das eleições legislativas e presidenciais para 16 de Março de 2014 e, tendo em conta a deliberação saída da reunião acima mencionada, a Comissão Permanente Deliberou o seguinte:

1. Prorrogar o período da transição em curso no país até a tomada de posse dos novos órgãos eleitos nas próximas eleições, isto é, dos Deputados e Presidente da República.

Aprovado em Bissau, 27 de Dezembro de 2013.

Publique-se.

O Presidente da Assembleia Nacional Popular, **Ibraima Sori Djaló**